

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SITE E SISTEMA

CONTRATADA: EPR INCORPORADORA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ DA EPR INCORPORADORA], com sede em [ENDEREÇO COMPLETO], neste ato representada por [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, operando a marca comercial **GB Company**.

CONTRATANTE: [NOME COMPLETO OU RAZÃO SOCIAL], [nacionalidade], [estado civil, se pessoa física], portador(a) do CPF/CNPJ nº [CPF/CNPJ], residente/sediado(a) em [ENDEREÇO COMPLETO], doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

CLÁUSULA 1ª — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços de **desenvolvimento de site institucional e/ou sistema sob medida** ("Projeto"), conforme escopo, funcionalidades e especificações técnicas descritos no **Anexo I — Escopo do Projeto**, parte integrante e indissociável deste instrumento.

1.2. Qualquer serviço, funcionalidade ou entrega não especificamente descrita no Anexo I não está incluída neste contrato e será objeto de orçamento e contratação à parte, nos termos da Cláusula 7ª.

CLÁUSULA 2ª — DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. O prazo estimado para conclusão do Projeto é de **[X] dias corridos**, contados a partir da data de assinatura deste contrato e do recebimento, pela CONTRATADA, de todo o material e informações necessárias listadas no Anexo I (textos, imagens, logotipo, acessos, credenciais, feedback sobre entregas parciais, etc.).

2.2. O prazo estabelecido no item 2.1 ficará automaticamente suspenso durante o período em que a CONTRATADA aguardar informações, materiais, aprovações ou respostas da CONTRATANTE, retomando a contagem a partir do recebimento do que for pendente.

2.3. Atrasos decorrentes de caso fortuito, força maior, instabilidade de serviços de terceiros (hospedagem, provedores de domínio, APIs externas, etc.) não serão imputados à CONTRATADA.

CLÁUSULA 3ª — DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pelos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$ [VALOR TOTAL] ([VALOR POR EXTENSO])**.

3.2. O pagamento será realizado em 2 (duas) parcelas iguais de **R\$ [VALOR DA PARCELA]** cada, da seguinte forma:

a) **50% (cinquenta por cento)** no ato da assinatura deste contrato, como condição para o início dos trabalhos;

b) **50% (cinquenta por cento)** na entrega final do Projeto, conforme definida na Cláusula 4ª, e como condição para a liberação de acessos definitivos, arquivos-fonte e credenciais ao CONTRATANTE.

3.3. Os pagamentos serão realizados via [PIX / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / BOLETO], para os dados bancários informados pela CONTRATADA.

3.4. Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirão multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA, sem prejuízo da suspensão dos trabalhos até a regularização.

3.5. Custos de terceiros — como registro de domínio, hospedagem, certificados, licenças de software, gateways de pagamento ou APIs pagas necessárias ao funcionamento do Projeto — **não estão incluídos** no valor acima, salvo disposição expressa em contrário no Anexo I, e são de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 4ª — DA ENTREGA E DA HOMOLOGAÇÃO

4.1. Considera-se "entrega final" o momento em que a CONTRATADA disponibiliza o Projeto em ambiente de homologação (teste) para validação da CONTRATANTE, conforme o escopo do Anexo I.

4.2. A CONTRATANTE terá o prazo de **[5] dias úteis**, contados da disponibilização em homologação, para apontar, por escrito, eventuais não conformidades em relação ao que foi especificado no Anexo I.

4.3. Decorrido o prazo do item 4.2 sem manifestação da CONTRATANTE, o Projeto será considerado tacitamente aprovado e entregue.

4.4. Ajustes de itens que **estejam** dentro do escopo original do Anexo I e que sejam apontados dentro do prazo do item 4.2 serão corrigidos sem custo adicional. Solicitações de mudança, adição de funcionalidade ou alteração de escopo seguem a Cláusula 7ª.

4.5. Após a homologação e o pagamento integral (Cláusula 3ª), a CONTRATADA publicará o Projeto em ambiente de produção e transferirá à CONTRATANTE os acessos definitivos (hospedagem, domínio, painéis administrativos, repositório de código, quando aplicável).

CLÁUSULA 5ª — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

5.1. Mediante o pagamento integral do valor previsto na Cláusula 3ª, a CONTRATADA cede à CONTRATANTE, em caráter definitivo, os direitos patrimoniais sobre o código-fonte, design e demais materiais desenvolvidos **especificamente** para o Projeto.

5.2. Excetuam-se da cessão prevista no item 5.1: (i) bibliotecas, frameworks, componentes de terceiros e softwares de código aberto utilizados no desenvolvimento, que permanecem regidos por suas próprias licenças; (ii) metodologias, ferramentas internas, templates-base e know-how da CONTRATADA, que podem ser reutilizados pela CONTRATADA em outros projetos, desde que não haja violação de confidencialidade quanto a dados específicos da CONTRATANTE.

5.3. Até a quitação integral do valor contratado, todos os direitos sobre o Projeto permanecem com a CONTRATADA, que poderá suspender acessos e a publicação em produção em caso de inadimplemento.

5.4. A CONTRATADA poderá utilizar o Projeto (nome, capturas de tela, descrição do case) em seu portfólio e materiais de divulgação, salvo manifestação em contrário da CONTRATANTE por escrito.

CLÁUSULA 6ª — DA GARANTIA E DO SUPORTE PÓS-ENTREGA

6.1. A CONTRATADA garante, pelo prazo de **[30] dias corridos** contados da entrega final (Cláusula 4ª), a correção gratuita de defeitos de funcionamento (bugs) decorrentes de erro de desenvolvimento, desde que o Projeto não tenha sido alterado por terceiros não autorizados pela CONTRATADA.

6.2. Não estão cobertos pela garantia: (i) alterações de conteúdo, design ou funcionalidade solicitadas pela CONTRATANTE; (ii) problemas decorrentes de hospedagem, domínio, plugins ou integrações de terceiros; (iii) incompatibilidades geradas por atualizações de sistemas de terceiros posteriores à entrega.

6.3. Suporte, manutenção ou evolução do Projeto após o período de garantia poderão ser contratados à parte, mediante proposta específica.

CLÁUSULA 7ª — DE ALTERAÇÕES DE ESCOPO

7.1. Qualquer solicitação da CONTRATANTE que não esteja prevista no Anexo I — nova funcionalidade, redesenho, integração adicional, etc. — será tratada como alteração de escopo.

7.2. Alterações de escopo serão formalizadas por escrito (e-mail ou mensagem), com novo orçamento de valor e prazo, e somente terão início mediante aprovação expressa da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 8ª — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A CONTRATANTE se compromete a:

- a) fornecer, em tempo hábil, todo o conteúdo, materiais, informações e acessos necessários à execução do Projeto, conforme solicitado pela CONTRATADA;
- b) responder a solicitações de aprovação, feedback ou esclarecimento em prazo razoável, de forma a não comprometer o cronograma;
- c) efetuar os pagamentos nas datas acordadas;

d) garantir que todo o conteúdo fornecido (textos, imagens, marcas, dados) não viole direitos de terceiros, isentando a CONTRATADA de qualquer responsabilidade quanto a isso.

CLÁUSULA 9ª — DA CONFIDENCIALIDADE

9.1. As partes se comprometem a manter sigilo sobre informações técnicas, comerciais e estratégicas trocadas em razão deste contrato, não as divulgando a terceiros sem autorização expressa, exceto por determinação legal ou judicial.

9.2. Esta obrigação permanece válida por **2 (dois) anos** após o encerramento deste contrato, por qualquer motivo.

CLÁUSULA 10ª — DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

10.1. As partes se comprometem a tratar quaisquer dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD), utilizando-os exclusivamente para os fins aqui previstos.

10.2. Caso o Projeto envolva coleta ou tratamento de dados pessoais de terceiros (ex.: formulários, cadastro de usuários, checkout), a CONTRATANTE, na qualidade de controladora desses dados, é responsável por definir a base legal do tratamento e por disponibilizar política de privacidade adequada aos usuários finais do Projeto.

CLÁUSULA 11ª — DA RESCISÃO

11.1. Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito de **[10] dias**, nas seguintes hipóteses: (i) descumprimento de qualquer cláusula não sanado em 5 dias após notificação; (ii) inadimplemento de pagamento.

11.2. Em caso de rescisão por iniciativa da CONTRATANTE sem justa causa, após o início dos trabalhos, a primeira parcela (Cláusula 3.2.a) não será restituída, a título de remuneração pelos serviços já iniciados.

11.3. Em caso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA sem justa causa, esta restituirá à CONTRATANTE o valor proporcional aos serviços ainda não executados.

11.4. Em qualquer hipótese de rescisão, a CONTRATANTE terá direito aos entregáveis já produzidos e homologados até a data da rescisão, mediante quitação proporcional.

CLÁUSULA 12ª — DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Este contrato não cria relação de sociedade, associação, franquia ou vínculo empregatício entre as partes.

12.2. A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra não implica novação ou renúncia de direitos.

12.3. Este contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores a qualquer título.

12.4. Alterações a este contrato somente serão válidas se realizadas por escrito e assinadas por ambas as partes.

CLÁUSULA 13ª — DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de [CIDADE/ESTADO] para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

[CIDADE], [DATA]

EPR INCORPORADORA CONTRATADA

[NOME DA CONTRATANTE] CONTRATANTE

Testemunhas:

1. _____ CPF:

2. _____ CPF:

ANEXO I — ESCOPO DO PROJETO

Cliente: [NOME DO NEGÓCIO] **Data da proposta:** [DATA]

O que está incluído

- ☐ Site institucional (nº de páginas: ____)
- ☐ Sistema sob medida (descrever funcionalidades principais):

- _____
- _____
- ☐ Responsivo (mobile/desktop)
- ☐ Domínio próprio (custo do registro: por conta de quem?)
- ☐ Hospedagem (custo mensal/anual: por conta de quem?)
- ☐ Integrações (pagamento, WhatsApp, e-mail, etc.):
- _____

O que NÃO está incluído (fora de escopo)

- Redação/copywriting de todos os textos (salvo se combinado)
- Fotografias profissionais
- Tráfego pago / gestão de anúncios
- Manutenção contínua após o período de garantia (Cláusula 6ª)

Materiais que a CONTRATANTE precisa fornecer

- Logotipo em alta resolução
- Textos e imagens das páginas
- Acesso a domínio/hospedagem (se já existentes)
- Referências visuais de estilo, se houver

Prazo estimado

[X] dias corridos, a partir do recebimento de todos os materiais acima.

Valor

R\$ [VALOR TOTAL], em 2x de R\$ [VALOR DA PARCELA] (50% + 50%, conforme Cláusula 3ª).